FRANÇAIS

Code de déontologie

Organisme : Association professionnelle de criminologie du Nouveau-Brunswick (APCNB)
Version : 1.0 **Adopté le :** 2 juin 2026 **Mise à jour :** 29 octobre 2026

Le présent code énonce les valeurs, les principes et les obligations déontologiques de tout membre de l'APCNB. Il vise à protéger le public, à préserver la confiance envers la profession, à guider la conduite des criminologues et à servir de cadre pour évaluer un manquement à la déontologie.

Objet et application

Le code s'applique à tous les membres, quelle que soit leur catégorie, dans l'ensemble de leurs activités : analyse et recherche, renseignement criminel, prévention, évaluation du risque, intervention et accompagnement, enseignement, consultation, expertise et témoignage. Dans le présent code, le mot « personne » désigne toute personne ou tout groupe servi ou touché par la pratique du criminologue, notamment les personnes victimes, les personnes contrevenantes, les organisations, les tribunaux et les communautés.

Une pratique non clinique

Le criminologue exerce dans le domaine du crime et de la justice. Il ne pose pas de diagnostic, n'offre pas de psychothérapie ni de traitement de la santé mentale, et ne réalise aucun acte réservé à une profession réglementée (travail social, psychologie, counseling thérapeutique, droit, médecine) sans en détenir le titre. Il reconnaît les limites de son champ et dirige la personne vers la profession compétente au besoin.

Valeurs fondamentales

- **Dignité et valeur de la personne** : respecter les droits, l'autonomie et la valeur intrinsèque de chaque personne.
- **Justice et équité** : agir avec impartialité et contribuer à un système de justice équitable.
- **Intégrité** : agir avec honnêteté, probité et transparence.
- **Compétence et rigueur** : fonder sa pratique sur des données probantes et des méthodes reconnues.
- **Confidentialité** : protéger les renseignements obtenus dans l'exercice de ses fonctions.
- **Protection du public** : faire passer l'intérêt et la sécurité du public avant son intérêt personnel.
- **Respect de la diversité et sécurisation culturelle** : reconnaître et respecter les cultures, les langues et les perspectives, notamment celles des peuples autochtones, dans un esprit de vérité et de réconciliation.

1. Devoirs envers les personnes et le public

- **1.1 Intérêt et sécurité** : faire primer l'intérêt et la sécurité de la personne et du public; ne jamais utiliser sa position pour causer un préjudice.
- **1.2 Non-discrimination** : traiter chaque personne sans discrimination, dans le respect de sa dignité et de ses droits.
- **1.3 Sécurisation culturelle et réconciliation** : tenir compte des contextes culturels et linguistiques, reconnaître et respecter les perspectives des peuples autochtones et favoriser la sécurité culturelle.

- **1.4 Consentement éclairé** : obtenir un consentement libre et éclairé, explicite ou implicite selon le contexte; tenir compte de la capacité des personnes mineures; obtenir un consentement avant tout recours à une technologie, à l'intelligence artificielle, à un enregistrement sonore ou vidéo, ou à l'observation par un tiers.
- **1.5 Confidentialité** : ne divulguer les renseignements qu'avec consentement ou lorsque la loi l'exige; ne pas rechercher ni recueillir de renseignements sur une personne, y compris sur les médias sociaux, sans motif professionnel; aviser la personne et, s'il y a lieu, l'employeur en cas de violation; demander un avis juridique en cas de doute; garder confidentielles les sources de référence; respecter les droits des personnes décédées.
- **1.6 Dossiers** : tenir, conserver et sécuriser les dossiers de façon appropriée; n'y consigner que les renseignements pertinents, en temps opportun; informer la personne de son droit d'accès; protéger l'anonymat des tiers; appliquer des mesures de sécurité technologiques.
- **1.7 Sensibilité aux traumatismes** : adopter une approche non clinique sensible aux traumatismes et à la victimisation.

2. Devoirs dans les relations professionnelles

- **2.1 Limites professionnelles** : établir et maintenir des limites claires; évaluer, gérer et documenter tout franchissement inévitable; agir sans délai en cas de franchissement inapproprié.
- **2.2 Contacts physiques** : éviter tout contact physique inapproprié; cette règle ne vise pas les contacts appropriés en situation de crise ou de désescalade.
- **2.3 Relations intimes ou sexuelles** : s'abstenir de toute relation intime, romantique ou sexuelle avec une personne servie, actuelle ou ancienne; ne pas offrir de services à une personne avec qui existe ou a existé une telle relation.
- **2.4 Exploitation et cadeaux** : éviter toute relation d'affaires ou financière avec une personne servie; n'accepter que des cadeaux de valeur symbolique, appropriés et conformes aux politiques.
- **2.5 Conflits d'intérêts** : éviter les relations doubles ou multiples; déclarer sans délai tout conflit réel, potentiel ou apparent; protéger la personne lorsqu'une relation double est inévitable.

3. Devoirs envers les collègues et les autres professions

- **3.1 Respect et collaboration** : traiter les collègues et les autres professionnels avec respect; favoriser le travail interdisciplinaire.
- **3.2 Complémentarité et référence** : exercer en complémentarité, jamais en substitution; diriger la personne vers la profession réglementée compétente lorsque la situation l'exige.
- **3.3 Supervision et stages** : offrir une supervision équitable, respectueuse et objective; respecter les exigences des établissements d'enseignement et signaler toute préoccupation de compétence.

4. Devoirs dans le milieu de travail

- **4.1 Position de pouvoir** : reconnaître qu'on occupe une position de pouvoir et protéger les personnes de tout abus, pendant et après les services.
- **4.2 Aptitude et soin de soi** : prendre soin de soi et obtenir de l'aide au besoin afin que des difficultés personnelles ne nuisent pas aux services.
- **4.3 Connaissance du cadre** : connaître les lois, les politiques, les programmes et les enjeux relatifs aux populations servies.

5. Devoirs en pratique autonome

- **5.1 Politiques claires** : posséder les compétences requises, établir des politiques et des procédures claires et prévoir les urgences.

- **5.2 Assurance** : souscrire une assurance responsabilité professionnelle, y compris pour les services électroniques.
- **5.3 Promotion des services** : diffuser une publicité exacte et à jour; obtenir le consentement avant tout témoignage; ne pas solliciter de recommandations.

6. Devoirs envers le public et la société

- **6.1 Protection du titre** : signaler l'usurpation du titre ou l'exercice de la criminologie par une personne non qualifiée.
- **6.2 Expertise et témoignage** : offrir des avis, expertises et témoignages objectifs, fondés sur des données probantes et limités à sa compétence.
- **6.3 Prévention et éducation** : contribuer à la prévention de la criminalité et à l'éducation du public.

7. Devoirs envers la profession et l'Association

- **7.1 Compétence continue** : maintenir et perfectionner ses compétences conformément à la Politique de formation continue.
- **7.2 Intégrité de la profession** : contribuer à la réputation de la profession et ne pas la déconsidérer.
- **7.3 Soutien au processus déontologique** : collaborer aux procédures des comités des plaintes et de discipline; fournir les renseignements requis dans une enquête; signaler toute pratique illégale ou tout manquement grave.

8. Service dans les deux langues officielles

Dans la mesure du possible, le membre facilite l'accès à ses services en français ou en anglais selon le choix de la personne, et reçoit les communications de l'Association dans la langue de son choix.

9. Prise de décision déontologique

1. Cerner la question déontologique et les personnes touchées.
2. Repérer les valeurs, les obligations et les lois applicables.
3. Envisager les options et leurs conséquences.
4. Consulter au besoin (collègues, supervision, conseiller juridique).
5. Décider, agir et consigner la démarche.
6. Revoir la décision et en tirer des apprentissages.

10. Manquements et mesures

Tout manquement peut donner lieu à des mesures conformément à la Politique de traitement des plaintes, pouvant aller de l'avertissement à la radiation.

11. Glossaire

- **Personne** : toute personne ou tout groupe servi ou touché par la pratique du criminologue (personnes victimes, personnes contrevenantes, organisations, tribunaux, communautés).
- **Consentement éclairé** : accord libre donné après une information suffisante sur la nature, les buts, les limites et les risques de l'intervention.
- **Confidentialité** : obligation de protéger les renseignements obtenus et de ne les divulguer qu'avec consentement ou lorsque la loi l'exige.
- **Compétence** : connaissances, habiletés et jugement requis pour exercer avec rigueur dans son champ.

- **Conflit d'intérêts** : situation où un intérêt personnel risque d'influer sur le jugement professionnel.
- **Relation double ou multiple** : lien supplémentaire à la relation professionnelle, susceptible de nuire à la personne ou d'exposer à un conflit d'intérêts.
- **Champ d'exercice** : ensemble des activités que le criminologue peut exercer selon sa compétence et son domaine.
- **Acte réservé** : activité qu'une loi réserve à une profession réglementée.
- **Sécurisation culturelle** : pratique respectueuse des cultures, des langues et des perspectives, notamment celles des peuples autochtones, qui favorise un environnement sûr.
- **Données probantes** : résultats fiables issus de la recherche et de méthodes reconnues.

> Engagement : en adhérant à l'APCNB, chaque membre s'engage à respecter le présent code et à en promouvoir les principes.

> Avis : ce code s'inspire des meilleures pratiques déontologiques; il devrait être validé par un conseiller juridique du Nouveau-Brunswick et ne confère aucun droit d'exercice exclusif.